Modello: Allegato A al D.M. 16 gennaio 2017 (G.U. n. 62 del 15/3/2017). Le parti evidenziate in giallo sono dati compilati o proposte da verificare; le clausole in fondo vanno inserite solo nello spazio «Altre clausole» (art. 1, c. 10 D.M. e punto A.13 dell'Accordo di Roma). Bozza non sostitutiva di consulenza legale. Rimuovere questa nota prima della firma.

LOCAZIONE ABITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Il/La sig.ra …… nata a …… il ……, C.F. ……, residente in ……, di seguito denominata locatore (assistita da …… in persona di ……) concede in locazione al sig. …… nato a …… il ……, C.F. ……, di seguito denominato conduttore, identificato mediante …… (assistito da …… in persona di ……), che accetta, per sé e suoi aventi causa,

A) l'unità immobiliare posta in Roma via Sora n. 17 piano …… (ultimo piano) scala …… int. …… composta di n. …… vani, oltre cucina e servizi (cucina abitabile con finestra, due bagni), e dotata altresì dei seguenti elementi accessori: terrazzi di circa 30 mq al piano superiore, ad accesso privato e in uso esclusivo; non ammobiliata, ad eccezione degli arredi di cucina e bagni come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: foglio …… particella …… sub …… categoria ……

b) prestazione energetica: APE n. …… del ……, classe energetica …… (attestato consegnato al conduttore)

c) sicurezza impianti: ……

d) tabelle millesimali: proprietà …… riscaldamento …… acqua …… altre ……

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di 6 (sei) anni, dal …… al ……, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2

(Canone)

A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale tra Confedilizia, APPC, ASPPI, UPPI, CONFAPPI, ARPE, SUNIA, SICET, UNIAT, Unione Inquilini, SAI CISAL (e successive adesioni) e depositato il 27/07/2023 presso il Comune di Roma, è convenuto in euro 34.800,00 (trentaquattromilaottocento/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere a mezzo di bonifico bancario sul conto IBAN ……, in n. 12 rate eguali anticipate di euro 2.900,00 ciascuna, entro il giorno 5 di ogni mese.

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del 75%, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" per la durata dell'opzione.

Articolo 3

(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia quietanza) una somma di euro …… pari a …… (massimo tre) mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Eventuali altre forme di garanzia: ……

Articolo 4

(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A.

In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/comuni a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro …… mensili salvo conguaglio.

Articolo 5

(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ……. Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione e di comodato sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8

(Recesso del conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9

(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna (con fotografie datate dello stato dei luoghi prima dei lavori).

Articolo 10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 11

(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12

(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per la durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e di manutenzione.

Articolo 13

(Accesso)

Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: previo preavviso scritto di almeno 72 ore.

Articolo 14

(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore. L'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione stragiudiziale nonché

modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03 e Reg. UE 2016/679). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/1978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:

1) Determinazione del canone. Le parti danno atto che il canone è stato determinato secondo l'Accordo territoriale di Roma depositato il 27/07/2023: zona B32 «Corso Vittorio (Ponte, Parione, Regola, S. Eustachio)», zona di pregio; superficie convenzionale mq 97,50 (mq 90 calpestabili + 25% di mq 30 di terrazzi, punto A.6 lett. a e d); fascia C, con i seguenti n. 7 parametri dell'Allegato 2/A: terrazzo (4), doppi servizi (8), porta blindata (9), doppi vetri (10), cucina abitabile con finestra (14), riscaldamento autonomo (17), palazzina non superiore a 4 piani (18); maggiorazione per piano attico del 10% (punto A.8) e maggiorazione per durata di sei anni del 9% (punto A.7). Il canone pattuito di € 2.900,00 mensili (€ 29,74/mq) rientra nel valore massimo così determinato.

2) Sublocazione (deroga espressa all'art. 7). Il locatore autorizza espressamente il conduttore alla sublocazione dell'immobile, totale o parziale, anche di breve durata.

3) Lavori e indennità (deroga espressa all'art. 10). Il locatore autorizza il conduttore a eseguire, a propria cura e spese, i seguenti interventi: …… , da realizzarsi a regola d'arte, nel rispetto del regolamento condominiale, previa acquisizione degli eventuali titoli edilizi e con rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti, copia delle quali sarà consegnata al locatore. Le addizioni separabili senza nocumento della cosa (arredi, apparecchi di climatizzazione, elettrodomestici) restano di proprietà del conduttore, che potrà asportarle alla riconsegna ripristinando lo stato dei luoghi. Per i miglioramenti non separabili, ai sensi dell'art. 1592 c.c. e a determinazione convenzionale dell'indennità, ove il rapporto cessi prima della scadenza del secondo anno di proroga per disdetta del locatore ai sensi dell'art. 3 L. 431/1998 o per qualsiasi causa non imputabile al conduttore, il locatore corrisponderà al conduttore, entro la riconsegna, un'indennità pari alla spesa documentata (fatture e pagamenti tracciabili) ridotta di 1/8 per ogni anno intero di locazione trascorso. Nessuna indennità è dovuta in caso di recesso del conduttore, di risoluzione per suo inadempimento o di cessazione alla scadenza del secondo anno di proroga o successiva. L'esecuzione dei lavori autorizzati non comporterà aumento del canone.

4) Cessione del contratto. Il conduttore potrà cedere il presente contratto a persona fisica che vi subentri, previo consenso scritto del locatore ai sensi dell'art. 1407 c.c. e dell'art. 2 L. 392/1978, che non potrà essere negato senza giustificato motivo. La richiesta è inviata a mezzo raccomandata o PEC con i dati del cessionario; il locatore risponde entro trenta giorni, decorsi i quali il consenso si intende prestato.

5) Regime fiscale. Il locatore dichiara di [optare / non optare] per il regime della cedolare secca e, in caso di opzione, rinuncia per la durata dell'opzione all'aggiornamento del canone. Le parti danno atto che il contratto è stipulato senza assistenza delle organizzazioni firmatarie e che l'eventuale attestazione di cui all'art. 1, c. 8 D.M. 16/1/2017, necessaria ai fini delle agevolazioni fiscali, sarà richiesta a cura e spese del locatore.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì, ……

Il locatore ……

Il conduttore ……

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento, risoluzione), 9 (Consegna), 10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e 15 (Varie) del presente contratto, nonché le Altre clausole nn. 2, 3, 4 e 5.

Il locatore ……

Il conduttore ……